

1500644-50.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência,

Portaria 2117463/2021, 12307312, 2047/21/807, 2117463

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

MATHEUS ANTONIO ZANCHETTA

Data da Audiência:

Data da Audiência Seleccionada << Informação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-

901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] n°:

1500644-50.2021.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência,

Portaria 2117463/2021, 12307312, 2047/21/807, 2117463

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

MATHEUS ANTONIO ZANCHETTA

Data da Audiência:

Data da Audiência Seleccionada << Informação indisponível >>

Aos 09 de agosto de 2022, nesta Cidade e Comarca de Leme, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum, na sala de audiências, às horas, presente encontrava-se o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA, Meritíssimo(a) Juiz(a) Titular da Vara Criminal desta Comarca, comigo escrevente de seu cargo, ao final assinado, compareceu o Ministério Público, Doutor(a) Letícia Macedo Beltrame Medeiros. Ausente o réu .MATHEUS ANTONIO ZANCHETTA. Presente seu (sua) advogado (a) doutor (a) Jose Luis Stephani OAB 100704/SP. Presente as testemunhas PM Sergio Roberto de Souza e PM Anelise Florentino Diniz Ramos. Aberta a teleaudiência, pela Meritíssima Juíza foi colhido o depoimento dos presentes, ouvidos e qualificados nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22. Houve desistência pelas

partes no que respeita à inquirição da testemunha, Anelise; e foi homologada pela MMA Juíza. A seguir, pela MMA Juíza foi deliberado o seguinte: Não havendo provas outras a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Representante do Ministério Público foi dito: MMA Juíza, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo Defensor foi dito: MMA Juíza, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Ato contínuo, pela MMA Juíza foi prolatada a sentença: Vistos. MATHEUS ANTONIO ZANCHETTA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 17 de abril de 2021, por volta de 15h20min, na esquina da Rua Doutor Leonidas Castro Mendes com a Rua Maria Denzin, Parque Residencial Itamaraty, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 17 (dezesete) invólucros plásticos de "cocaína", pesando aproximadamente 19,00 gramas (conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls.07/08 e Laudo Químico-Toxicológico de fl.34/36), substância que é entorpecente e determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 98) e apresentou defesa prévia (fls. 102/113). A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 118). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu nos termos da denúncia. A Defesa a absolvição do réu pela insuficiência de provas. É o, brevíssimo, relatório. Fundamento e Decido. Não há qualquer irregularidade que impeça a análise do mérito. Analisando as provas carreadas, observo que a pretensão punitiva é IMPROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de constatação preliminar (fls. 05/06), laudo químico-toxicológico (fls. 34/36) e pela prova oral colhido sob o crivo do contraditório. A autoria, contudo, não restou perfeitamente demonstrada. A testemunha Sérgio Roberto de Souza, policial militar, relatou que na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo Jardim Itamaraty quando próximo de uma quadra de esportes, local conhecido pela venda de entorpecentes, visualizou o réu que estava parado no local ao lado de uma bicicleta com uma mochila nas costas. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R\$ 172,00 e um aparelho celular. Ao ser questionado sobre o que fazia, Matheus disse que parou somente para fumar e que era usuário e iria comprar cocaína. Enquanto o depoente conversava com o acusado, a colega de farta Anelisa encontrou do outro lado da rua escondida a droga apreendida. Mateus disse que aqueles entorpecentes não eram dele e afirmou não saber de quem era a droga e nem informou as características de quem lhe venderia a droga. O réu afirmou que o dinheiro era fruto da venda de reciclagem. Não conhecia o acusado. Não tornou a ver o acusado. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que: Nada foi reperguntado. Às reperguntas da Defesa informou que não fizeram campana para ver se o réu estava vendendo drogas. O réu estava do outro lado da rua em que foram localizadas as drogas. O réu foi abordado por demonstrar certo nervosismo. Foi dispensado o depoimento da testemunha Anelise. Nesta toada, analisada a prova amealhada, entendo que há dúvida concreta sobre a propriedade das drogas, pese a credibilidade que se confere aos relatos harmônicos e uníssonos dos policiais militares inquiridos em solo policial e do depoimento prestado em juízo. Nada obstante ser o acusado possuidor de várias passagens policiais, não se lhe pode atribuir condenação quando não restou comprovada de forma plena a propriedade das drogas apreendidas. Saliento que mera probabilidade da prática de um delito, não é apta a gerar uma condenação, exigindo-se para tanto juízo de certeza. Devendo-se, por conseguinte, ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo". Nesse sentido: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.' Deram parcial provimento. Unânime." (RJTJERGS 177/136) e, ainda, TJSP. Apelação Criminal 0008273-17.2019.8.26.0223; MM. Des. Relator (a): Diniz Fernando; Data do Julgamento: 26/07/2022. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo o acusado MATHEUS ANTONIO ZANCHETTA, o que faço com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário para o cumprimento

da presente. Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 61). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas. Indagadas, as partes informaram que não desejavam apresentar recurso. Em ato contínuo, pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se o necessário e, após as anotações de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. A r. sentença se encontra publicada. NADA MAIS. Para constar, Escrevente Técnica Judiciária, digitei.